



Wortprotokoll der 13. Sitzung

Finanzausschuss

Berlin, den 10. November 2025, 14:00 Uhr
Paul-Löbe-Haus Sitzungssaal E 300

Vorsitz: Christian Görke, MdB

Öffentliche Anhörung

Einzigster Tagesordnungspunkt

Seite 5

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025

BT-Drucksache 21/1974

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Sport und Ehrenamt
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Verkehrsausschuss
Ausschuss für Tourismus
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO)

Berichterstatter/in:

Abg. Fritz Güntzler [CDU/CSU]
Abg. Doris Achelwilm [Die Linke]

b) Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Jan Wenzel Schmidt, Jörn König, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Verkehrsausschuss
Haushaltsausschuss



Berufstätige Pendler sofort entlasten – Entfernungspauschalen für Kraftfahrzeuge ab dem ersten Kilometer auf 50 Cent erhöhen und an die Preisentwicklung anpassen
BT-Drucksache 21/2363

- c) Antrag der Abgeordneten Sascha Müller, Karoline Otte, Stefan Schmidt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Steuergerechtigkeit stärken und Steuerbürokratie abbauen

BT-Drucksache 21/2558

Ein Fragenkatalog wurde nicht erstellt. Die Sachverständigenliste ist als Anlage beigefügt.

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Verkehrsausschuss

Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Fritz Güntzler [CDU/CSU]

Abg. Doris Achelwilm [Die Linke]

**Teilnehmende Mitglieder des Ausschusses in der hybriden Sitzung**

Fraktion	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Günther, Georg Güntzler, Fritz Hain, Heiko Hiller, Dr. Matthias Karliczek, Anja Korbach, Dr. Stefan	
AfD	Douglas, Christian Finger, Hauke Groß, Rainer Nieland, Iris	
SPD	Behrens, Jens Heiligenstadt, Frauke Vogel, Ingo	
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Müller, Sascha Otte, Karoline Schmidt, Stefan	
Die Linke	Achelwilm, Doris Görke, Christian	



Teilnehmende Sachverständige:

Bund der Steuerzahler e. V.

Daniela Karbe-Geßler

Deutscher Fußball-Bund e. V.

Bernd Neuendorf

Florian Birnstengel

Deutscher Gewerkschaftsbund

Raoul Didier

Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e. V. (DEHOGA Bundesverband)

Ingrid Hartges

Deutscher Steuerberaterverband e. V.

Sylvia Mein

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)

Dr. Susanne Uhl

Prof. Dr. Birgit Weitemeyer

Bucerius Law School Hamburg

Prof. Dr. Fritz Söllner

TU Ilmenau

Prof. Dr. Sebastian Dullien

Institut für Makroökonomie in der Hans-Böckler-Stiftung



Beginn der Sitzung: 14:00 Uhr

Einziger Tagesordnungspunkt

Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung

a) Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025

BT-Drucksache 21/1974

b) Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Jan Wenzel Schmidt, Jörn König, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Berufstätige Pendler sofort entlasten – Entfernungspauschalen für Kraftfahrzeuge ab dem ersten Kilometer auf 50 Cent erhöhen und an die Preisentwicklung anpassen

BT-Drucksache 21/2363

c) Antrag der Abgeordneten Sascha Müller, Karoline Otte, Stefan Schmidt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Steuergerechtigkeit stärken und Steuerbürokratie abbauen

BT-Drucksache 21/2558

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Guten Tag meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße.

Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen im Saal. Außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne.

Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025“ auf Drucksache 21/1974, der Antrag der Fraktion der AfD „Berufstätige Pendler sofort entlasten – Entfernungspauschale für Kraftfahrzeuge ab dem ersten Kilometer auf 50 Cent erhöhen und an die Preisentwicklung anpassen“ auf Drucksache 21/2363 sowie der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Steuergerechtigkeit stärken und Steuerbürokratie abbauen auf Drucksache 21/2558.

Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung.

Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Ministerialdirigent Rochow begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder.

Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 15:30 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss auch in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden:

Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen im Bundestag. In diesem Zeitraum von fünf Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Je kürzer die Fragen formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich, darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen.

Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden.

Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar.

Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind.

Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen.



Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon erst dann einzuschalten, wenn Ihr Redebeitrag beginnt.

Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen, durch Dritte untersagt sind.

Wir beginnen mit der Unionsfraktion. Der Kollege Güntzler hat das Wort.

Abg. **Fritz Güntzler** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, nach Berlin zu kommen. Das Steueränderungsgesetz ist nach meinem Empfinden eine Art Jahress-teuergesetz, auch wenn nicht so viele Maßnahmen enthalten sind wie sonst in einem Jahressteuergesetz. Es sind aber Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden, und die Koalition möchte diese zügig umsetzen.

Als Mitglied des Sportausschusses richte ich meine erste Frage an den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes, Herrn Neuendorf. Der Entwurf sieht ein Gemeinnützigkeitspaket vor, das im Wesentlichen die Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschalen beinhaltet. Wie bewerten Sie diese Lösung? Geht das in die richtige Richtung? Hätten Sie noch weitere Vorschläge?

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Herzlichen Glückwunsch zu der Wahl zum Präsidenten, Herr Neuendorf! Sie haben das Wort.

Sv. **Bernd Neuendorf** (Deutscher Fußball-Bund e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Güntzler. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier vortragen zu dürfen. Wir werden heute noch über viele andere Themen sprechen, aber ich nutze gerne die Gelegenheit, ein paar grundsätzliche Bemerkungen zum Ehrenamt zu machen, zumindest aus der Perspektive des Fußballs: Der DFB ist der größte Sportfachverband der Welt. In Deutschland engagieren sich knapp 9 Millionen Menschen ehrenamtlich. Allein beim DFB sind es 1,7 Millionen, also eine erhebliche Zahl von Menschen, die sich im und rund um den Fußball engagieren. Ich mache das gerne anhand einiger Zahlen deutlich, damit man sich vorstellen kann, was Wochenende für Wochenende in Deutschland passiert: Wir organisieren jährlich 1,4

Millionen Fußballspiele, wöchentlich 65 000 Spiele. Und es sind nicht nur die 22 Spieler und die Ersatzspieler auf und neben dem Feld, sondern auch eine erhebliche Zahl von Ehrenamtlichen, die diesen Spielbetrieb ermöglichen. Man kann ungefähr ausrechnen, wie viele Menschen angesichts dieser 65 000 Spielen Wochenende für Wochenende im und um den Fußball aktiv sind und sich in unserem Land bewegen.

Wir haben in Deutschland einen riesigen Schatz, wie ich finde, und das sind unsere 24 000 Fußballvereine. Wir als Verband – und darauf weisen wir auch die Politik immer wieder hin – tun alles, damit dieser Schatz erhalten bleibt, weil der Fußball mehrere sehr wichtige Felder abdeckt. Das betrifft die Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt, Integration, Gesundheit und viele weitere Aspekte, die davon tangiert werden. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass Menschen sich weiter im und für den Sport, aus meiner Sicht insbesondere für den Fußball, engagieren. 90 Prozent der 24 000 Fußballvereine sind ehrenamtlich organisiert. Daran kann man ungefähr ablesen, wie viele Menschen von den Maßnahmen, die seitens der Regierung beschlossen wurden, tangiert werden.

Wir haben vielleicht nachher noch die Gelegenheit, in die Tiefe zu gehen, aber grundsätzlich spiegelt das, was in dem Entwurf niedergeschrieben wurde, unsere Erwartungen wider. Wir haben im Vorfeld der Bundestagswahl umfangreiche Kataloge erstellt, unsere Erwartungen an den Koalitionsvertrag formuliert, und auch unsere Erwartungen an die Wahlprogramme an jede einzelne Partei adressiert. Wir können bestätigen, dass sich viele Dinge, die uns vor und nach der Wahl am Herzen lagen, in diesem Steueränderungsgesetz widerspiegeln. Das Wichtigste ist die Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale. Aber es sind auch – und das darf man nicht unterschätzen – erhebliche Verbesserungen der steuerrechtlichen Vorgaben vorgesehen, unter denen gerade kleine Vereine sehr ächzen, und die diesen, Stichwort Entbürokratisierung, das Leben deutlich vereinfachen werden. Bei Bedarf kann ich auf die einzelnen Punkte gerne im Detail eingehen. Aber im Grundsatz sind wir sehr zufrieden mit dem Entwurf. Das ist nur ein erster Schritt, aber definitiv in die richtige Richtung. Wir werden hoffentlich gemeinsam mit den Kollegen aus dem Sportausschuss auch noch die Möglichkeit haben, an der einen oder anderen Stelle eine



weitere Schärfung herbeizuführen. Aber im Grundsatz, das möchte ich gerne noch mal betonen, sind wir mit dem Entwurf sehr einverstanden.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Neuendorf. Das Wort geht an die AfD-Fraktion. Der Kollege Douglas, bitte.

Abg. **Christian Douglas** (AfD): Vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Sachverständigen. Meine erste Frage richtet sich an Frau Hartges von dem DEHOGA: Wäre nicht eine einheitliche Steuerabsenkung in der Gastronomie auf sieben Prozent ohne Ausnahmen sinnvoll? Das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir eine Absenkung der Steuern grundsätzlich begrüßen, aber vorschlagen, dass die Absenkung auf sieben Prozent auch Getränke umfasst und somit ausnahmslos gilt, auch vor dem Hintergrund eines von allen Seiten befürworteten Bürokratieabbaus. In der Praxis würde das bedeuten, dass keine unterschiedlichen Preisschilder mehr für Kaffee mit Milch, mit welchem Anteil auch immer, erforderlich wären. Meine zweite Frage würde ich nach Ihrer Beantwortung stellen.

Sve **Ingrid Hartges** (DEHOGA): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses, sehr geehrter Herr Abgeordneter, zunächst ist festzuhalten, wie es auch in der Begründung des Gesetzentwurfs ausformuliert ist, dass es um die Stärkung der Gastronomie sowie die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen und Abgrenzungsschwierigkeiten geht. Unser Hauptargument seit 1968, seit der Einführung der Umsatzsteuer – auch damals gab es schon diese Diskussion und das Anliegen, Speisen einheitlich zu besteuern – ist, dass innerhalb einer Gütergruppe, Essen und Speisen, unterschiedliche Steuersätze gelten. Der Anteil derjenigen Umsätze am gastronomischen Gesamtumsatz von rund 70 Milliarden Euro, die mit sieben Prozent besteuert werden, lag bereits 2019 bei 26,6 Prozent. In der Pandemie-Zeit waren nur To-Go-Bestellungen, Essenslieferungen und Drive-in möglich, sodass diese Angebotsformen heute insgesamt mit Sicherheit über 30 Prozent des gastronomischen Umsatzes ausmachen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Vielfalt in dieser Branche, die eine hohe Systemrelevanz im Bereich der Daseinsvorsorge und eine hohe Relevanz als soziale Begegnungsstätte hat, berücksichtigen, und dass wir die Betriebe im Wettbewerb nicht weiter benachteiligen.

Denn die handwerklich arbeitenden Betriebe sorgen für Innovationen und für den Erhalt der kulinarischen Vielfalt. Das tun die Betriebe, die standardisierte Produkte anbieten – Burger, Pizza, Currywurst und Döner – nicht. Diese Produkte haben Konjunktur, werden aber fast alle mit sieben Prozent besteuert; und das, was im Wirtshaus liebevoll zubereitet und mit einer entsprechenden Atmosphäre angeboten wird, mit 19 Prozent. Das ist ein Wettbewerbsnachteil von zwölf Prozentpunkten. Unser Anliegen ist die einheitliche Besteuerung von Speisen und damit die Existenz- und Zukunftssicherung der Vielfalt in unserer Branche, auch in der regionalen Gastronomie. Denn wir wissen, gerade im ländlichen Bereich haben diese Betriebe es besonders schwer, und in den Städten fehlen die Betriebe, die für Vielfalt stehen und für Lebensqualität sorgen.

Die wichtige gesellschaftliche Funktion und die arbeitsmarktpolitische Bedeutung dieser Branche mit 2,2 Millionen Beschäftigten muss gewürdigt werden. Daher begrüßen wir es ausdrücklich, dass die einheitliche Besteuerung von Speisen Gegenstand des Steueränderungsgesetzes und des Haushaltsplans ist.

Die Branche schöpft Hoffnung, denn die Situation ist sehr schwierig und die Umsatzrückgänge sind eklatant – wir liegen in der Gastronomie immer noch 18 Prozent hinter dem Umsatz von 2019, und auch nominal liegen wir aktuell deutlich im Minus gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt, dass es wirklich sehr ernst um diese Branche steht, und von daher ist der Entwurf aus diesen drei Gründen – Unterstützung der Branche, Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen und der Abgrenzungsschwierigkeiten – sehr zu begrüßen. Letzteres betrifft den Catering-Bereich: Wenn Spülleistungen hinzukamen, wurde der gesamte Vorgang mit 19 Prozent besteuert, wenn bei einem Event nur Essen in einem Container abgestellt wurde, mit sieben Prozent. Dieser Nachteil wird beseitigt und das ist sehr zu begrüßen. Diese Argumente greifen nicht bei Getränken, das hätten wir uns früher auch gewünscht, aber wir haben intensive Diskussionen darüber geführt...

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Sie werden bestimmt noch ausreichend Möglichkeit zur Antwort haben, so wie ich meine Kollegen und Kolleginnen kenne. Das Wort geht an die SPD-Fraktion. Der Kollege Behrens, bitte.



Abg. **Jens Behrens** (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Unsere erste Frage richtet sich an Herrn Didier vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt, die Mitgliedschaft in Gewerkschaften durch steuerliche Anreize zu fördern. Gerade Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen sind durch die Mitgliedsbeiträge oft stärker belastet, obwohl sie besonders vom Schutz der Tarifverträge, der Rechtsberatung und der gewerkschaftlichen Unterstützung profitieren. Vor diesem Hintergrund interessiert uns die Einschätzung des DGB: Wie könnte eine steuerliche Förderung ausgestaltet werden, die sozial gestaffelt ist, also insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen entlastet, und gleichzeitig unbürokratisch umgesetzt werden kann. Welche Modelle oder Mechanismen hält der DGB für praktikabel, um die Mitgliedschaft attraktiver zu gestalten, ohne den Verwaltungsaufwand immens zu erhöhen?

Sv. **Raoul Didier** (Deutscher Gewerkschaftsbund): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Behrens, für die Frage. Was wir uns in diesem Bereich vorstellen, ist keine Besserstellung, sondern eine Gleichbehandlung von Gewerkschaftsmitgliedern und Nichtmitgliedern im Rahmen des Arbeitnehmerpauschbetrages. Ich will das kurz erläutern: Der Mitgliedsbeitrag auf ein Durchschnittseinkommen nach gesetzlicher Rentenversicherung zehrt den Arbeitnehmerpauschbetrag etwa zur Hälfte auf. Bei geringeren Einkommen und entsprechend niedrigeren Mitgliedsbeiträgen wird der Arbeitnehmerpauschbetrag regelmäßig auch schon um etwa 25 Prozent aufgezehrt. Deshalb stellen wir uns vor, dass die Gewerkschaftsbeiträge zusätzlich zum Arbeitnehmerpauschbetrag steuerlich absetzbar sein sollten. Das würde zu einer Gleichbehandlung führen. Außerdem untersagt Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes Abreden oder Regelungen, die zu einer Schlechterstellung führen oder es erschweren, sich in Berufsverbänden und Gewerkschaften zu organisieren. Aus unserer Sicht handelt es sich um eine Ungleichbehandlung von Organisierten und Unorganisierten, die beseitigt werden sollte. Es geht ausdrücklich nicht um eine Privilegierung oder Besserstellung, sondern um einen Beitrag zur steuerrechtlichen Gleichbehandlung von Gewerkschaftsmitgliedern.

Abg. **Jens Behrens** (SPD): Herzlichen Dank. Eine weitere Frage: Die Mobilitätsprämie bietet

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine finanzielle Unterstützung beim Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Im Rahmen des vorliegenden Gesetzentwurfs möchten wir sicherstellen, dass die bisher befristete Prämie für Steuerpflichtige mit geringem Einkommen dauerhaft erhalten bleibt. Wie beurteilt der DGB die Ausgestaltung der Mobilitätsprämie in dem Entwurf? Erachtet der DGB die Maßnahme als sachgerecht, um tatsächlich einen wirksamen Anreiz für den Umstieg auf nachhaltige Mobilität zu schaffen?

Sv. **Raoul Didier** (Deutscher Gewerkschaftsbund): Die Mobilitätsprämie ist von ihrer Systematik her ein Ausdruck dafür, dass die Absetzbarkeit des Arbeitsweges von der Steuer auch anders gehandhabt werden kann, als wir es heute und seit vielen Jahren und Jahrzehnten im Rahmen der Entfernungspauschale kennen. Die Mobilitätsprämie wäre unseres Erachtens nach ein gutes Vorbild für eine generelle steuerliche Anerkennung des Arbeitsweges, weil die Mobilitätsprämie ausschließlich von den gefahrenen Kilometern abhängig ist. Insofern ist nicht nachvollziehbar, warum die Mobilitätsprämie, so wie sie aktuell steuerrechtlich geregelt ist, erst ab dem 21. Kilometer ausgezahlt wird. Es gibt keine Gründe, die einer Geltendmachung der Prämie ab dem ersten Kilometer – wie bei der Entfernungspauschale – entgegenstehen. Darüber hinaus würden wir uns wünschen, dass die Mobilitätsprämie in ihrer gesamten Systematik als Vorbild herangezogen und die Entfernungspauschale systematisch nach diesem Vorbild umgestaltet wird, weil dann ausschließlich die Zahl der gefahrenen Kilometer maßgeblich für die tatsächliche monetäre Entlastung wäre, und nicht mehr die Höhe des Einkommens.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Das Wort geht weiter an die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Der Kollege Müller hat das Wort.

Abg. **Sascha Müller** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Hans-Böckler-Stiftung, an Professor Dullien: Wie beurteilen Sie die in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Steuersenkungen, insbesondere die Steuersenkungen für Speisen in der Gastronomie, und die Anhebung der Entfernungspauschale? Wie beurteilen Sie die verteilungspolitischen Wirkungen und die Tragfähigkeit vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage von Bund, Ländern und Kommunen? Die



Bundesregierung hat das Ziel, für eine wirtschaftliche Stabilisierung und Entlastung der Menschen zu sorgen. Das Ziel teilen wir natürlich. Wie bewerten Sie diese beiden Maßnahmen angesichts der Gesamtlage?

Sv Prof. Dr. Sebastian Dullien (Hans-Böckler-Stiftung): Sehr geehrter Herr Müller, herzlichen Dank für die Frage. Sie haben es angesprochen: Die öffentlichen Haushalte stehen unter enormem Druck. Es wurde zwar die Grundgesetzänderung mit dem Sondervermögen für Investitionen und Klimaschutz beschlossen, aber schon vorher waren die Lücken sehr groß, auch im nicht-investiven Bereich. Gleichzeitig verzeichnet die deutsche Wirtschaft eine anhaltende Wachstumsschwäche. Die liegt vor allem an geoökonomischen Verschiebungen: sehr aggressive Industriepolitik aus China, sehr aggressive Industrie- und Handelspolitik aus den USA. Das trifft den deutschen Export und die deutsche Industrie. Die Folgen des Energiepreisschocks wirken weiterhin nach. In einer solchen Situation sollten aus unserer Sicht alle gesetzlichen Vorhaben darauf geprüft werden, ob sie dazu beitragen, das Wachstum anzukurbeln. Das kann auch darüber funktionieren, dass Haushalte so gezielt entlastet werden, dass sie wieder mehr konsumieren. Aber die beiden genannten Maßnahmen erfüllen dieses Kriterium aus unserer Sicht nicht.

Beginnen wir mit der Mehrwertsteuersenkung für Speisen in der Gastronomie: Man müsste sich zunächst einmal fragen, warum eigentlich dieser Wirtschaftsbereich so pauschal subventioniert werden soll. Auch andere Wirtschaftsbereiche haben Probleme. Mir ist auch nicht klar, ob die Gastronomie der Wirtschaftsbereich ist, der für das gesamtwirtschaftliche Wachstum derart relevant ist. Dazu räumt die Bundesregierung selbst in der Gesetzesbegründung ein, dass die Wirkung der Subvention davon abhängt, wie stark die Steuersenkung in Form von niedrigeren Preisen weitergegeben wird. Das dürfte sehr unterschiedlich sein. Wenn die Senkung stark weitergegeben wird, dann hilft sie der Gastronomie nicht, sondern vor allem den Privathaushalten – dabei aber vor allem den reichen Haushalten mit hohem Einkommen. Wir haben das im Rahmen unserer Stellungnahme für den hypothetischen Fall, dass die ganze Steuersenkung in Form von niedrigeren Preisen weitergegeben wird, anhand mehrerer Beispiele durchgerechnet: Ein Vier-Personen-Haushalt mit zwei Erwachsene und

zwei Kinder unter 18 Jahren und mit einem Nettoeinkommen von 2 000 bis 2 600 Euro im Monat würde im Jahr um 61 Euro entlastet; ein Single-Haushalt mit einem Nettoeinkommen von mehr als 5 000 Euro würde um 155 Euro entlastet. Das ist nicht verteilungsgerecht, und würde auch bedeuten, dass wahrscheinlich kein Konsumimpuls entsteht, denn der reiche Haushalt spart ohnehin sehr viel und legt das Geld tendenziell eher zur Seite.

Zur Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer: Die Entlastung pro Kilometer ist gerade schon angesprochen worden; der Betrag in Euro hängt vom individuellen Grenzsteuersatz ab, der wiederum vom Einkommen abhängt. Je mehr ein Haushalt verdient, desto mehr Cent erhält er aus der Steuer von dieser Pendlerpauschale zurück. Daher ist auch das eine Maßnahme, die in dieser Form vor allem die Besserverdienenden Haushalte entlastet. Auch das ist aus unserer Sicht nicht unbedingt zielführend. Wenn man im Haushalt Geld zur Verfügung hätte, um Haushalte und Pendlerinnen und Pendler zu entlasten, dann wäre eine Umgestaltung zu einem Mobilitätsgeld, wie wir es gerade gehört haben, durchaus ein sinnvoller Weg. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das angesichts der aktuellen Haushaltslage Priorität haben sollte.

Wir setzen für die Erholung im nächsten Jahr auf den Privatkonsum. Man muss gucken, wie man diesen stabilisiert. Dafür sind diese Maßnahmen nicht besonders zielführend.

Abg. Sascha Müller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Eine kurze Nachfrage: Wir haben in unserem Antrag vorgeschlagen, die Verpflegungspauschalen entsprechend der Inflationsrate zu erhöhen. Wie bewerten Sie eine solche Maßnahme?

Sv Prof. Dr. Sebastian Dullien (Hans-Böckler-Stiftung): Das wäre aus meiner Sicht eine sehr gute Maßnahme. Nicht nur, weil damit steuerlich mehr abgesetzt werden kann. Das ist, glaube ich, der sekundäre Effekt dieser Verpflegungspauschalen. Die Verpflegungspauschalen werden von vielen Unternehmen gewissermaßen als Richtlinie dafür genutzt, was sie ihren Beschäftigten erstatten. Wenn man diese Pauschale erhöht, kann man damit rechnen, dass die Unternehmen den Menschen mit Auswärtstätigkeiten mehr erstatten. Hier wird deutlich: Diese Pauschalen sind seit dem Jahr 2000



nicht mehr angepasst worden, und die Preise in der Gastronomie sind seitdem massiv gestiegen.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank, Herr Professor Dullien. Das Wort geht an die Unionsfraktion. Die Kollegin Karliczek hat das Wort.

Abg. **Anja Karliczek** (CDU/CSU): Ich würde meine Frage gerne an Frau Hartges vom DEHOGA richten. Sie haben gerade gehört, dass angezweifelt wird, ob die Maßnahme sinnvoll ist. Vielleicht können Sie auch mit Blick auf den grenznahen Raum und die vielfältigen Wirkungen, gerade vor dem Hintergrund der zurückgegangenen Zahlen, noch einmal darauf eingehen, was das Problem ist, warum die Maßnahme hilft und warum das nicht nur eine Wettbewerbsfrage ist, sondern im Moment tatsächlich zur Stabilisierung der gesamten Gastronomie in Stadt und Land beitragen kann.

Sve **Ingrid Hartges** (DEHOGA): Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. Diese Maßnahme wird auf jeden Fall die wichtigste Maßnahme zur Zukunftssicherung der Gastronomie, der Restaurants, der Gasthäuser und der Cafés sein, die heute mit 19 Prozent besteuert werden. Imbisse verzeichnen eine vergleichsweise gute Entwicklung, das habe ich vorhin dargestellt. Aber es geht hier um die 85 Prozent der 165 000 gastronomischen Betriebe, die weniger als zehn Beschäftigte haben. Es geht nicht um die großen Betriebe – die zehn größten Unternehmen machen 50 bis 100 Prozent ihrer Umsätze mit Produkten, die der sieben Prozent Besteuerung unterliegen, und deren Tätigkeit ist bezogen auf die gastronomischen Umsätze viel weniger arbeitsintensiv, genauso wie der Lebensmitteleinzelhandel.

Es geht tatsächlich um die Stärkung der kleineren Betriebe. Was passiert, ist stark davon abhängig, wie sich die Kosten weiterentwickeln. Die Arbeitskosten in unserer Branche sind laut Statistischem Bundesamt von Frühjahr 2022 bis Sommer 2025 um 37,4 Prozent gestiegen. Die Nahrungsmittelpreise sind um 27 Prozent gestiegen, die Energiekosten sind sehr hoch, die Rindfleischpreise sind gegenüber 2019 um 52 Prozent gestiegen, allein gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent. Das sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Wir haben diese ausgewertet und in unserer Stellungnahme eine Übersicht erstellt. Es ist schon sehr außergewöhnlich, in welchem Umfang die Preise gestiegen sind. Die Preise für Hauptspeisen und

Gaststättendienstleistungen sind, wie in der Grafik dargestellt, weniger gestiegen.

Wie mit den zwölf Prozentpunkten Steuerdifferenz umgegangen wird, ist Sache des jeweiligen Unternehmers. Manche unterstellen uns, wir müssten Empfehlungen geben. Aber das dürfen wir gar nicht, genauso wenig wie der Staat. Es ist originäre Aufgabe des Unternehmers, seine Preise zu kalkulieren. Und ich sage ganz deutlich: Es ist keine Frage des Wollens, sondern des Könnens, was ein Unternehmer mit Blick auf die Kostenentwicklung und seine spezifische Situation macht. Gehen Sie bitte von Folgendem aus: Ich kenne viele Unternehmer, die verlorene Gäste wieder zurückholen wollen und die Steuersenkung für preisattraktive Angebote nutzen werden. Aber ein Unternehmen muss dauerhaft Gewinne erwirtschaften, um zu bestehen und die Familie zu ernähren. Wir reden hier wirklich über ganz viele kleine Betriebe, die mit der Steuererhöhung, die zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, sehr verantwortlich umgegangen sind. Im Januar lag die Preiserhöhung bei 6,6 Prozent. Sie sehen, dass die Branche unterschiedlich reagiert, wie es Natur der Sache ist. Auf jeden Fall wird die sieben Prozent Besteuerung für Preisstabilität sorgen – wenn es keine ungewöhnlichen Überraschungen gibt.

Die Steigerung des Mindestlohns betrifft unsere Branche in besonderem Maße. Es ist auch kommuniziert worden, dass wir am stärksten betroffen sind. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir vielen Menschen ohne Qualifikation und auch vielen ausländischen Mitbürgern eine Beschäftigung bieten. Unsere Branche hat mit 46 Prozent den höchsten Anteil, und wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Integration dieser Menschen. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt.

Was auch oft vergessen wird: Vieles hängt von unserer Branche ab, die Landwirtschaft vor Ort, das Bäckerhandwerk, die Wäscherei – also ganz viele Zulieferer. Wir haben eine Umfrage dazu durchgeführt: 75 Prozent der Betriebe kaufen ihre Produkte im Umfeld von 50 Kilometern ein. Das heißt, unsere Betriebe sorgen in manchen ländlichen Regionen oftmals als einzige Arbeitgeber für das Funktionieren dieser regionalen Wirtschaftskreisläufe. Tourismus funktioniert nicht ohne unsere Betriebe.



Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Frau Achelwilm für die Fraktion Die Linke hat das Wort. Bitte schön.

Abg. **Doris Achelwilm** (Die Linke): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage betrifft auch die Gastro-Mehrwertsteuer und richtet sich an Frau Dr. Uhl von der NGG. Nachdem wir bereits Erläuterungen von Herrn Dullien und von der Vertreterin des DEHOGA gehört haben, würde mich interessieren, wie Sie es bewerten, dass die Gastronomie – in der es zweifelsohne, wie wir alle wissen, Betriebe gibt, die in den letzten Jahren und seit Corona sehr zu kämpfen hatten – diese Pauschale erhalten soll und so stark gefördert wird, beziehungsweise dass pauschal allen Betrieben diese Art der Entlastung zukommt. Mich würde Ihre Perspektive auf diese pauschale steuerliche Unterstützung interessieren.

Sve **Dr. Susanne Uhl** (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten – NGG): Sie haben auf die Ausführungen von Frau Hartges verwiesen, bezogen auf die großen Bereiche: Welche Wirkung hat die Maßnahme auf die Systemgastronomie, und welche hat sie auf die kleineren Betriebe? Logischerweise: Wo der Umsatz hoch ist, wirkt eine Senkung der Umsatzsteuer besonders stark. Und wo ist der Umsatz hoch? – In der Systemgastronomie. Das heißt, die großen, umsatzstarken Unternehmen werden besonders von der Steuersenkung profitieren, denn 12 Prozent eines hohen Umsatzes sind natürlich mehr als 12 Prozent des Umsatzes der kleinen Betriebe.

Uns ist bekannt, dass immer wieder Betriebe in Straucheln geraten; das wissen wir, seit wir als Gewerkschaft die Gastronomie begleiten. Das ist in der Branche leider nichts Neues, es gibt immer wieder Wellenbewegungen, Schließungen von Betrieben. Das sieht man auch in den Unterlagen und Statistiken. Das Problem im ländlichen Raum – und das ist ja das, worum es angeblich geht: Betriebe im ländlichen Raum in strukturschwachen Gegenden zu erhalten, viele davon sind Gaststätten neben Fußballplätzen und so weiter: Man beobachtet Veränderungen in den letzten Jahren. Die Gaststätten haben nicht mehr sieben Tage die Woche geöffnet, sondern gerade im ländlichen Raum nur noch zu Veranstaltungen, anlässlich von Fußballspielen, am Wochenende und in den Ferien, sodass diese Gaststätten nicht sonderlich von der Senkung profitieren werden, weil die Umsätze nicht so hoch sind. Entsprechend ist das, was man sozusagen

zusätzlich erwirtschaftet, auch nicht besonders hoch. Deswegen ist diese Maßnahme, wenn man Unternehmen in strukturschwachen Gebieten, im ländlichen Raum unterstützen will, glaube ich, eine Gießkanne. Die Senkung der Mehrwertsteuer ist, glaube ich, das falsche Instrument.

Abg. **Doris Achelwilm** (Die Linke): Vielen Dank für diese sehr eindeutige Antwort. Sie sagen, dass hauptsächlich die Systemgastronomie von der Senkung profitiert. Haben Sie eine Idee, was gezielter zu tun wäre, wenn der Nutzen an die kleineren Betriebe gehen soll, oder was in diesem Bereich getan werden könnte, damit auch die privaten Verbraucher beziehungsweise Kunden der Gastronomie etwas von der Steuersenkung haben, oder auch die Beschäftigten der Gastronomie, für die bekanntermaßen der Mindestlohn relevant ist und deren Bezahlung auch manchmal darunter ausfällt. Was wäre aus Ihrer Sicht das richtige Instrument?

Sve **Dr. Susanne Uhl** (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten - NGG): Ich glaube, die Frage nach den Beschäftigten müssen Sie in eine zweite Runde mitnehmen, denn ich habe nur noch 44 Sekunden, deswegen nur ganz gezielt zu der Frage: Wird die Steuersenkung eigentlich an die Konsumenten oder die Verbraucher, an die Gäste weitergegeben? – Wir gehen eher davon aus, dass sie nicht weitergegeben wird. Dafür gibt es viele Indizien. Der DEHOGA macht in seiner Stellungnahme keinen Hehl daraus, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommt. Alle veröffentlichten Stellungnahmen von Gastronomen nach der Gesetzesankündigung lauteten in der Tendenz: Nein, wir geben das nicht an die Gäste weiter. Und das entspricht, wenn man ehrlich ist, sowohl den Befunden hinsichtlich genereller Mehrwertsteuersenkungen, die selten und nur in geringem Umfang weitergegeben werden, als auch den konkreten Erfahrungen in Frankreich, Schweden und an anderen Orten, wo diese Senkung auch nicht weitergegeben worden ist.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Für die AfD-Fraktion hat Herr Douglas das Wort.

Abg. **Christian Douglas** (AfD): Danke. Meine Frage richtet sich an Prof. Söllner, Stichwort: Umsatzsteuersatz. Sie pflichten dem Bundesrechnungshof hinsichtlich weiterer Ermäßigungstatbestände und der Kompliziertheit des Umsatzsteuerrechts in der Praxis bei. Können Sie bitte erläutern, welche Maßnahmen notwendig wären, um das



Umsatzsteuerrecht zu vereinfachen, ohne das Aufkommen aus der Umsatzsteuer wesentlich zu verringern?

Sv **Prof. Dr. Fritz Söllner** (TU Ilmenau): Vielen Dank, Herr Douglas, für die Frage. Zunächst möchte ich sagen, dass die vorgeschlagene Absenkung des Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie auf sieben Prozent ihr Ziel insofern erreichen wird, als dass dadurch Wettbewerbsverzerrungen vermieden und die Abgrenzungsprobleme deutlich verringert werden, die Frau Hartges schon anhand verschiedener Beispiele sehr plastisch dargestellt hat. Gleichzeitig kann man sich die Frage stellen, ob es wirklich die derzeitige Mehrwertsteuer von 19 Prozent ist, die die Gastronomie am meisten belastet. Das ist vielleicht nur eine anekdotische Evidenz, aber die Gastronomen, mit denen ich bisher gesprochen habe, klagen am meisten über die bürokratischen Lasten, und nicht über die 19 Prozent Mehrwertsteuer, womit sie kein großes Problem haben. Im Übrigen lassen sich die Argumente für die Entlastung der Gastronomie, die Frau Hartges vorgetragen hat, in dieser oder ähnlicher Form für nahezu jede Branche vortragen, sodass ich keinen zwingenden Grund sehe, ausgerechnet die Gastronomie zu entlasten.

Der Bundesrechnungshof, von dem heute kein Vertreter anwesend ist, hat ausgeführt, dass im Laufe der letzten Jahre ein Ermäßigungstatbestand nach dem anderen geschaffen wurde. Zunächst für Hotelübernachtungen, jetzt für die Gastronomie. Die Ermäßigungstatbestände haben zu einem Wildwuchs geführt. Bevor man einen neuen Ermäßigungstatbestand einführt, wäre es – und da bin ich einer Meinung mit dem Bundesrechnungshof – angezeigt, dieses System, wenn man überhaupt noch von einem System sprechen kann, grundsätzlich zu durchforsten, zu überarbeiten und vom Kopf auf die Füße zu stellen, um diesen Wildwuchs etwas zurückzuschneiden.

Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen und noch einen radikaleren Vorschlag zur Vereinfachung unterbreiten: Selbstverständlich wird es immer Wettbewerbsverzerrungen und Abgrenzungsprobleme geben, wenn es einerseits den normalen Steuersatz und andererseits den ermäßigten Steuersatz gibt. Daher sollte man zumindest einmal darüber nachdenken, ob man diesen ermäßigten Steuersatz nicht komplett abschaffen und stattdessen den Regelsteuersatz ausweiten und absenken

sollte, sodass das Umsatzsteuervolumen insgesamt gleichbleiben würde. Auf diese Art und Weise könnte man viele Abgrenzungsprobleme und Wettbewerbsverzerrung endgültig und gründlich lösen, wobei natürlich, wenn man diesen Schritt gehen würde, sichergestellt werden müsste, dass die verschiedenen Interessenverbände es nicht im Laufe der Zeit wieder schaffen, auf politischer Ebene neue Ausnahmetatbestände und einen neuen ermäßigten Steuersatz durchzusetzen. Das wäre mein Vorschlag an dieser Stelle, oder zumindest eine Anregung zum Nachdenken, wobei ich allerdings skeptisch bin, ob das auf große Resonanz stoßen wird. Vielen Dank.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Danke schön. Damit gebe ich weiter an die Unionsfraktion. Herr Prof. Dr. Hiller, bitte schön.

Abg. **Dr. Matthias Hiller** (CDU/CSU): Meine Frage richtet sich an den Bund der Steuerzahler, Frau Karbe-Geßler. Wir haben in der ersten Fragerunde die Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamts-pauschalen in den Blick genommen. Die Steuergesetze sehen an verschiedenen Stellen Deckelungen, Pauschalen und Höchstgrenzen vor. Wenn Sie das in der Gesamtheit bewerten – sehen Sie noch an anderer Stelle den Bedarf einer Dynamisierung von Pauschalen oder Höchstbeträgen?

Sve **Daniela Karbe-Geßler** (Bund der Steuerzahler e. V.): Vielen Dank für die Frage, Herr Hiller. Grundsätzlich sind wir seit Jahren der Auffassung, dass sämtliche Pauschalen im Einkommensteuerrecht, aber auch in den anderen Gesetzen, stets im Rahmen der Jahressteuergesetze kontrolliert und insbesondere mit Blick auf die Inflationssteigerung angepasst werden sollten. Wir haben gerade im Einkommensteuerrecht Pauschalen, die seit Jahrzehnten nicht angepasst wurden. Es gibt Pauschalen, die mehr als 20, manche sogar 70 Jahre alt sind und seitdem allenfalls eine Umrechnung von D-Mark zu Euro erfahren haben – mehr passierte nicht.

Das betrifft zum Beispiel den Werbungskostenpauschbetrag für sonstige Einkünfte, der insbesondere bei Rentnern wirkt und seit 1954 gleichgeblieben ist. Das zieht sich durch. Es gibt den Gewerbesteuerfreibetrag, der seit 2000 nicht angepasst wurde, den Schuldzinsenabzug für Überentnahmen nach § 4 Abs. 4a EStG. Auch für Sonderausgaben gibt es verschiedene Pauschbeträge, unter anderem



der Abzug für Spenden und Mitgliedsbeiträge an Parteien. Das zieht sich über § 34g EStG bis zu § 10 Absatz 4 oder § 10a Absatz 2 EStG.

Diese Beträge müssten grundsätzlich im Zuge der Inflation angepasst werden. Das führt teilweise zu einer Verdoppelung der Beträge, wenn man das über die Inflationsrechner zieht. Wir machen das regelmäßig. Nun hatten wir Jahre, in denen die Inflation stärker gestiegen ist, aber gerade diese alten Pauschalen müssten aus unserer Sicht unbedingt angepasst werden. Daher sollte jedes Gesetzgebungsverfahren genutzt werden, um diese Anpassungen vorzunehmen. Wir empfehlen sogar, teilweise Pauschalen auf Räder zu stellen, sodass mit jedem Jahr, auch beim Grundfreibetrag, Inflationsanpassungen erfolgen.

Bei der Ehrenamtszuschale könnte man darüber nachdenken, das in den Kontext der Mindestlohnanpassung zu setzen, denn wenn der Mindestlohn steigt, könnten auch solche Pauschalen mit angehoben werden. Es gibt verschiedene Mechanismen, die an dieser Stelle möglich sind. Wir haben in unserer Stellungnahme einzelne Pauschalen berechnet und regen grundsätzlich an, diese Pauschalen immer mit der Inflation anzuheben.

Abg. **Dr. Matthias Hiller** (CDU/CSU): Vielen Dank. Vielleicht noch eine Nachfrage: Sie haben ein ganzes Paket an Pauschalen und Möglichkeiten aufgezeigt. Wenn Sie das in eine Empfehlung ummünzen würden, wo würden Sie als erstes ansetzen?

Sve **Daniela Karbe-Geßler** (Bund der Steuerzahler e. V.): Am ehesten würde ich bei den Pauschalen ansetzen, die seit Jahren keine Anpassung erfahren haben, also bei den Pauschalen aus den 50er Jahren oder von Anfang der 2000er Jahre, die seitdem nicht mehr angepasst wurden. Die kann man einfach ermitteln und entsprechend der Inflation anpassen, natürlich auf Beträge, die gängig und passend sind, also nicht auf 54 oder 53 Euro, sondern auf volle Zehnerbeträge aufrunden. Ich würde bei den Pauschalen ansetzen, die seit dem Jahr 2000 oder noch länger nicht angepasst wurden.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Herr Vogel von der SPD-Fraktion hat das Wort.

Abg. **Ingo Vogel** (SPD): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren und auch an Sie, liebe Expertinnen und Experten, erst einmal herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise

und natürlich auch für Ihre Stellungnahmen, die eingegangen sind. Meine Frage richtet sich an Frau Prof. Dr. Weitemeyer, die online zugeschaltet ist. Uns geht es zunächst um das Thema der Steuerfreistellung von Prämien für olympische und paralympische Medaillengewinner. Wir haben im Koalitionsvertrag bereits vereinbart, die Prämien für solche olympischen Medaillengewinnerinnen und -gewinner steuerfrei zu stellen. Unsere Spitzensportlerinnen und -sportler erbringen Außergewöhnliches für unser Land, und mit dieser Steuerfreistellung von Medaillenprämien können wir ihnen eine verdiente Wertschätzung entgegenbringen und sie gleichzeitig in ihrer doch häufig finanziell herausfordernden Situation und in ihrer sportlichen Laufbahn unterstützen. Das halten wir für eine sehr gute Idee. Wir wollen Ihre Meinung und Expertise hören: Wie bewerten Sie dieses Vorhaben? Welche Wirkung kann eine solche Maßnahme auf die Förderung des Spitzensports entfalten? Wie könnte eine solche Regelung überhaupt ausgestaltet werden?

Sve **Prof. Dr. Birgit Weitemeyer** (Bucerius Law School): Vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, online teilzunehmen. Wir veranstalten am Freitag und Samstag eine große Tagung über die Fragen, die wir hier auch debattieren. Dafür müssen wir viel vorbereiten, und ich spare mir die Reise nach Berlin.

Das ist eine höchst interessante Frage. Ich hege schon seit einiger Zeit Überlegungen für eine Doktorarbeit, in der die Sportförderung international verglichen wird. Es sind nicht nur Prämien für Olympiamedaillen, die dort im Raum stehen, sondern auch Zuschüsse, Gelder und sonstige Prämien, die Sportler erhalten. Es ist auch fraglich, ob ein Sportler wirklich als Gewerbetreibender gelten muss, oder nicht vielleicht wie ein Künstler als Freiberufler agieren kann. Das ist eine höchst komplexe Fragestellung. Viele Länder – das haben wir auch bei den letzten Olympiaden diskutiert – stellen solche Medaillengewinne steuerfrei.

Und man fragt sich: Wie ist eigentlich die Sportförderung in Deutschland aufgestellt? Das können wir hier nicht in aller Breite und Tiefe erörtern, sondern das müsste man, wie gesagt, systematisch und rechtsvergleichend aufbauen – und daran arbeite ich gerne mit. Bei Medaillen kommt das Problem hinzu, dass es sich sozusagen um „Dry Income“ handelt. Davon sprechen wir, wenn jemand eine



Sachzuwendung erhält, auf die er Steuern zahlen muss, die aber nicht liquide ist, also kein Geld, sondern eine schöne Medaille, die im Schrank steht und die man nicht zu Geld machen kann oder will. Und darauf eine Steuer zu erheben, ist besonders unangenehm für die Sportlerinnen und Sportler. Ich würde mich durchaus dafür aussprechen, diesen Punkt in einem ersten Schritt anzugehen, gerade wegen dieser Dry Income-Problematik, und auch grundsätzlich über die Besteuerung des Sports nachzudenken. Ich betreue einen Doktoranden, der über die Besteuerung von Schiedsrichtern promoviert. Das sind ebenfalls viele Personen, die am Wochenende auf dem Feld stehen und pfeifen müssen, und sich dann möglicherweise auch noch gegen Anfeindungen wehren müssen. Auch da ist die Frage: Sind das wirklich Gewerbetreibende? Was kann man an dieser Stelle erreichen? Der Vorschlag, etwa den Gewerbesteuerfreibetrag zu erhöhen, würde diesen Personen sicherlich helfen.

Das ist ein Gesamtkonzept, bei dem es steuersystematisch schwerfällt, Einzelthemen herauszupicken. Aber ich finde, dieses Einzelthema ist durchaus geeignet, denn, wie gesagt, die Goldmedaille hat einen gewissen Wert und die hat man sich erarbeitet. Diese kann oder will man nicht verkaufen, um davon die Steuer zu bezahlen.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Es geht weiter mit der Fraktion der AfD. Herr Douglas, bitte.

Abg. **Christian Douglas** (AfD): Dankeschön. Ich habe eine Frage an Herrn Söllner in Bezug auf die Entfernungspauschale: Sie begrüßen zwar die Erhöhung der Entfernungspauschale, glauben aber, dass die 38 Cent nicht sachgerecht sind und eigentlich vom Verkehrsmittel abhängig gemacht werden müssten. Warum sehen Sie das so? Die zweite Frage ist: Was halten Sie generell von einer Steuerpolitik, die versucht, mit zahlreichen Einzelmaßnahmen tatsächliche oder auch gefühlte Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten auszugleichen?

Sv **Prof. Dr. Fritz Söllner** (TU Ilmenau): Dass die Entfernungspauschale auf 38 Cent pro Entfernungskilometer erhöht werden soll, und zwar ab dem ersten Kilometer, ist längst überfällig. Allerdings werden damit die tatsächlichen Kosten, die bei der Benutzung beispielsweise eines Kraftfahrzeugs entstehen, bei Weitem nicht gedeckt. Selbst bei einem Kompaktfahrzeug wie dem VW Golf betragen die

Gesamtkosten pro Entfernungskilometer je nach Motorisierung zwischen 106 und 178 Cent, also weit mehr als die 38 Cent, die hier zugestanden werden. Auf der anderen Seite werden die Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrradfahrer und Fußgänger überkompensiert. Man könnte daran denken, eine verkehrsmittelabhängige Entfernungspauschale zu gewähren, was aber meiner Meinung nach zumindest an den zu hohen Kontrollkosten scheitern würde.

Grundsätzlich, und damit komme ich auf Ihre zweite Frage zu sprechen, muss man sich die Frage stellen, inwieweit diese Entfernungspauschale überhaupt als Werbungskostenabzug zugelassen werden sollte. Laut § 12 Nr. 1 EStG sind diese gemischt veranlassten Aufwendungen grundsätzlich nicht abzugsfähig. Gemischt veranlasste Aufwendungen sind Aufwendungen, die teils betrieblicher, teils privater Natur sind. Die Länge des Weges von der Wohnstätte bis zum Arbeitsplatz ist im Wesentlichen eine private Entscheidung: Wo wähle ich meinen Wohnsitz? Von daher kann man überlegen, ob es gerechtfertigt ist, diese Kosten abzugsfähig zu machen. Das ist natürlich ein Besitzstand, eine lange Gewöhnung der Steuerzahler daran, und es würde große Probleme bereiten, das rückgängig zu machen. Aber im Zuge einer grundsätzlichen Reform der Steuerpolitik und des Steuersystems könnte man auch diese Frage angehen.

Sie haben gesagt, dass immer mehr Ausnahmetatbestände, immer mehr Sonderregelungen geschaffen werden – durch die eine, durch die andere, durch die dritte Interessengruppe. Ich als Finanzwissenschaftler würde dafür plädieren, solche Ausnahmetatbestände, zu denen auch die Entfernungspauschale zählt – auch wenn sie schon so lange existiert – abzuschaffen, die Abzugsmöglichkeiten einzuschränken und stattdessen den Tarif stark abzusenken. Das Motto sollte nicht sein, hier und da punktuell zu entlasten und im Übrigen die Bürger auszupressen wie eine Zitrone, sondern wir sollten die Bemessungsgrundlage verbreitern und die Steuersätze allgemein und für alle senken, was natürlich auch mit erheblich geringerem Bürokratieaufwand einhergehen würde. Vor über zehn Jahren gab es einen ähnlichen Vorschlag von Paul Kirchhoff, der im politischen Betrieb leider nicht allzu weit gekommen ist. Letzte Woche ist, soweit ich weiß, über einen ähnlichen Vorschlag Ihrer Fraktion, Herr Douglas, im Bundestag abgestimmt



worden. Ich kenne das genaue Ergebnis nicht, kann es mir aber gut vorstellen. Der Vorschlag geht meiner Meinung nach in eine sehr gute Richtung. Es wäre zu hoffen, dass er ein Stück weit ernst genommen wird und die Aufmerksamkeit erfährt, die ihm gebührt. Denn eine grundlegende Neugestaltung unseres Steuersystems weg von diesen Ausnahmen und Sonderregelungen, weg von dieser kleinteiligen Steuerpolitik hin zu einer systematischen, ordnungspolitisch konformen Steuerpolitik würde ich mir wünschen. Ich bin nicht der einzige Finanzwissenschaftler, der sich das wünschen würde. Vielen Dank.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank. Das Wort geht an die Unionsfraktion, Kollege Güntzler.

Abg. **Fritz Güntzler** (CDU/CSU): Ich habe eine weitere Frage an den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Herrn Neuendorf. In dem Gesetzentwurf wird auch etwas zum E-Sport geregelt: die Gemeinnützigkeit. Der E-Sport wird als Sport im Sinne der Abgabenordnung definiert. Schafft das die notwendige Rechtssicherheit, die diejenigen Vereine brauchen, die E-Sports-Abteilungen betreiben? Und eine weitere Frage zu der steuerlichen Freistellung von Prämien für gewonnene Medaillen: Ich glaube, es besteht ein Missverständnis. Frau Prof. Dr. Weitemeyer hat die Medaille an sich genannt. Es geht bei der Steuerfreiheit aber um die Prämie, die dafür gewährt wird. Eine Anmerkung: Als Fußballschiedsrichter wäre ich sehr angetan, die Dissertation zu lesen, um zu gucken, ob ich alles richtig gemacht habe.

Sv **Bernd Neuendorf** (Deutscher Fußball-Bund e. V.): Um das noch einmal deutlich zu machen: Frau Prof. Dr. Weitemeyers Aussage ist, glaube ich, in der Tat auf die Medaillen bezogen gewesen. Wir reden aber über die Prämien. Und wenn man über Prämien redet, ist es vielleicht noch einmal wichtig, darauf hinzuweisen, wie sich das gestaltet. Ich glaube, für eine Goldmedaille bekommt man 20 000, für eine Silbermedaille 15 000 und für eine Bronzemedaille 10 000 Euro. Die Beträge werden durch zwölf geteilt und in zwölf Monatsraten ausgezahlt. So ist im Moment das Prozedere. Das Steueraufkommen, was sich zuletzt daraus ergeben hat, lag bei ungefähr 400 000 Euro, also ein überschaubarer Betrag, wenn man den gesamten Bundeshaushalt zugrunde legt.

Nun ist es für uns als DFB etwas schwierig, darüber zu sprechen, denn der Fußball kann maximal zwei Medaillen bei den olympischen Spielen gewinnen, nämlich bei den jeweiligen Fußballturnieren der Frauen und der Männer. Aber ich glaube, es ist durchaus im Sinne des gesamten Sports und des Deutschen Olympischen Sportbundes – wenn ich mir das erlauben darf, zu sagen, das klang auch bei Frau Prof. Dr. Weitemeyer an – wenn wir alles tun, um diese herausragenden sportlichen Leistungen auch entsprechend zu würdigen und zu honorieren. Vielleicht noch der Hinweis: Wenn man den Blick über die Grenzen schweifen lässt, dann wird man leicht erkennen, dass die Prämien, die wir zahlen, im internationalen Vergleich relativ moderat sind. Insofern ist es, glaube ich, umso dringlicher, an dieser Stelle eine Steuerbefreiung einzuführen.

Beim Thema E-Sport ist das alles entscheidende Wort – das hat Herr Güntzler auch schon in seiner Frage formuliert – die Rechtssicherheit. Uns im Fußball geht es vor allem darum, dass an dieser Stelle Rechtssicherheit geschaffen wird. Ich glaube, dass durch den jetzigen Entwurf eine rechtssichere steuerliche Abgrenzung gewährleistet wird. Das Thema ist in der Vergangenheit immer wieder an die Landesverbände, an die Kreisverbände, aber auch an uns als DFB herangeführt worden: Was dürfen wir eigentlich im Bereich des E-Sports und was dürfen wir nicht? Wenn wir an dieser Stelle eine gewisse Klarheit erhalten und die Regelung zur Gemeinnützigkeit des E-Sports sicherstellt, dass auch ehrenamtlich geführte Vereine in ihrem ideellen Bereich E-Sport-Angebote machen können, dann ist uns damit sehr geholfen. Wir freuen uns, dass diese Klarstellung jetzt erfolgen soll.

Abg. **Fritz Güntzler** (CDU/CSU): Sehen Sie ein Problem darin, dass – derzeit jedenfalls – im Gesetz nicht geregelt ist, was E-Sport eigentlich ist? Gibt es dazu eine Auffassung im Deutschen Fußball-Bund? Das müssten wir wahrscheinlich untergesetzlich regeln – was subsumieren wir unter diesem Begriff?

Sv. **Bernd Neuendorf** (Deutscher Fußball-Bund e. V.): Jede Klarheit kann helfen. Das ist eine Debatte auch im Fußball. Hier wird der steuerliche Aspekt geregelt. Was den E-Sport ausmacht, wie man ihn tatsächlich definiert, ist für uns ganz klar. Ich möchte betonen: Spiele, die jegliche Gewaltszenarien und sonstige Dinge betreffen, müssen ausgeschlossen werden – das wollen wir nicht in



Sportvereine hereintragen, das ist völlig indiskutabel. Das muss klar geregelt sein. Insofern brauchen wir eine Klarstellung dessen, was unter E-Sport zu verstehen ist: keine Gewalt verherrlichenden Spiele. Was begreift man darunter? Dafür wären entsprechende Leitplanken sehr hilfreich.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat der Kollege Schmidt das Wort.

Abg. **Stefan Schmidt** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich zunächst an Herrn Prof. Dullien von der Hans-Böckler-Stiftung. Der Tourismusausschuss war vor wenigen Wochen auf einer Delegationsreise in Estland und Lettland, wo für die Speisegastronomie der reguläre Umsatzsteuersatz gilt – dort übrigens über 20 Prozent. Das zeigt ein Stück weit, dass die Speisegastronomie – was aber auch nicht behauptet wurde – kaum im internationalen Wettbewerb steht. Gleichzeitig hatte Frau Hartges vorhin deutlich gemacht, dass die ökonomische Lage in der Gastronomie verbesserungswürdig ist. Meine Frage an Sie: Welche Maßnahmen halten Sie für zielführender als die Ermäßigung der Umsatzsteuer? Wie könnte der Nachfrageschwäche begegnet werden?

Sv **Prof. Dr. Sebastian Dullien** (Hans-Böckler-Stiftung): Sehr geehrter Herr Schmidt, herzlichen Dank für die Frage. Grundsätzlich haben wir in Deutschland zurzeit eine allgemeine Nachfrageschwäche. Eine Nachfrageschwäche im Rahmen der privaten Investitionen, aber auch im Rahmen des privaten Konsums. Das betrifft viele Branchen. Wir könnten jetzt alle möglichen Einzelbranchen durchgehen, und wahrscheinlich würde dann jede Branche so auf die Tränendrüse drücken, dass man hinterher sagen würde: Ja, eigentlich wäre es doch nett, wenn wir denen auch eine Ermäßigung geben. Das kann aber nicht zielführend sein, weil wir damit das Steuersubstrat massiv verringern und die Handlungsfähigkeit des Staates einschränken. Deshalb müsste es, glaube ich, darum gehen, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stützen. Das passiert auch im Moment. Wir sehen in unserer eigenen Prognose einen Aufschwung für das nächste Jahr, der zum einen von der expansiven Fiskalpolitik getragen wird – das ist, glaube ich, auch richtig in der jetzigen Situation – aber zum anderen auch vom privaten Konsum und von der Bauwirtschaft. Der private Konsum und die Bauwirtschaft, der private

Wohnungsbau, haben viel mit Vertrauen zu tun. Und an diesem Punkt will ich jetzt nicht sagen, was man machen sollte, um zu unterstützen, sondern was man vielleicht unterlassen sollte, um zu unterstützen: Wir haben zurzeit eine sehr missliche Diskussion darüber, was wir uns im Rahmen des Sozialstaats noch leisten können und was nicht. Dabei wird gerne gesagt: Alles muss in Frage gestellt werden, die Rente muss gekürzt werden, die Gesundheit braucht mehr Eigenverantwortung. Wenn man eine solche Politik betreibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen verunsichert sind. Das endet natürlich auch in niedrigen Umsätzen im Gastgewerbe.

Abg. **Sascha Müller** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Eine Nachfrage, und zwar haben Sie gerade deutlich gemacht, dass Sie die Maßnahmen in diesem Gesetz nicht unbedingt positiv bewerten. Vielleicht können wir das Bild etwas weiten: Was würden Sie uns mitgeben, was würde tatsächlich Anreize und Nachfrageimpulse setzen und die wirtschaftliche Lage zu verbessern? Wo würden Sie als erstes ansetzen?

Sv **Prof. Dr. Sebastian Dullien** (Hans-Böckler-Stiftung): Herzlichen Dank für die Nachfrage. Man muss in gewisser Weise eine Abwägung vornehmen: Wir haben nicht unbegrenzte finanzielle Mittel, und wir möchten die Nachfrage stützen. Zunächst sollte man, wie gesagt, die Nachfrage nicht schwächen. Das kann durch öffentliche Diskussionen passieren. Auch in anderen Bereichen kann die Nachfrage dadurch geschwächt werden, zum Beispiel im Rahmen der E-Mobilität die Nachfrage nach E-Autos. Die Automobilbranche ist eine weitere Krisenbranche, in der die Nachfrage geschwächt werden kann, indem Unsicherheit über den künftigen Technologiepfad geschaffen wird. Das beobachte ich leider seit einigen Jahren: Statt zu sagen, dass E-Autos offensichtlich die Zukunft sind – das sehen wir auch in anderen Märkten –, zu sagen, dass wir Technologieoffenheit brauchen. Das Ergebnis ist, dass die Menschen abwarten und kein Auto kaufen. Perspektivisch werden in Deutschland momentan jedes Jahr 20 bis 25 Prozent weniger Autos neu zugelassen als 2019. Die Nachfrage fehlt.

Wenn man jetzt sagen würde, „Wir haben Geld, wir möchten gerne die Nachfrage stärken“, dann müsste man aus meiner Sicht Maßnahmen ergreifen, die vor allem Geringverdienende entlasten.



Hier könnte man ansetzen und entweder einen Freibetrag bei den Sozialversicherungen schaffen – darüber ist schon einmal geredet worden – oder die versicherungsfremden Leistungen der Krankenversicherung stärker über Steuern finanzieren und damit die Beitragssätze senken. Das wären Maßnahmen, mit denen man relativ zielgenau die Nachfrage ankurbeln könnte – und die dazu auch noch verteilungsgerecht wären. Herzlichen Dank.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Damit sind wir bei der SPD-Fraktion. Frau Heiligenstadt hat das Wort.

Abg. **Frauke Heiligenstadt** (SPD): Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Frage richtet sich an Frau Prof. Dr. Weitemeyer und bezieht sich auf die Freigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe und die Sphärenzuordnung. Mit dem Gesetzentwurf beabsichtigen wir, die Freigrenze in § 64 Abgabenordnung (AO) auf 50 000 Euro zu erhöhen. Das heißt, es werden weder Körperschaftsteuer noch Gewerbesteuer erhoben, wenn die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die nicht Zweckbetrieb sind, insgesamt nicht 50 000 Euro im Jahr übersteigen. Zudem wird klargestellt, dass steuerbegünstigte Körperschaften, die insgesamt aus wirtschaftlichen Tätigkeiten weniger als 50 000 Euro Einnahmen erzielen, keine Abgrenzung und Aufteilung dahingehend vornehmen müssen, ob diese Einnahmen dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder einem Zweckbetrieb zuzuordnen sind – das wird Vereine sicherlich erheblich von Bürokratie entlasten. Meine konkrete Frage ist: Wäre es sinnvoll, die Durchschnittssatzgrenze in § 23a Absatz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) ebenfalls von 45 000 auf 50 000 Euro anzuheben? Vielleicht können Sie auch noch eine kurze Einschätzung dazu geben, wie hoch die Entlastungswirkung der Maßnahmen für die betroffenen Körperschaften sein wird, und wie viele insgesamt betroffen sein könnten.

Sve **Prof. Dr. Birgit Weitemeyer** (Bucerius Law School): Vielen Dank für die Frage. Die Anhebung der Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ist sicherlich eine sinnvolle Entbürokratisierung. Der Betrag wird von aktuell 45 000 Euro auf 50 000 Euro angehoben – das ist mehr als nichts, aber auch nicht wahnsinnig viel. Wenn man annimmt, dass sich aus diesen 5 000 Euro möglicherweise ein Gewinn von 2 000 Euro ergibt, dann

wären das bei einer steuerlichen Belastung von rund 30 Prozent pro Organisation Steuerminderungen in Höhe von etwa 600 Euro. Das ist kein großer Steuerausfall für den Fiskus, führt aber zu einer gewissen Entlastung, man denke an Vereinsfeiern oder ein Bürgerfrühstück der Bürgerstiftung und ähnliche Bereiche.

Dass man diese Grenze gleichzeitig heranzieht, um festzulegen, bis zu welchem Betrag keine Sphärenabgrenzung mehr erforderlich sein soll, ist etwas problematisch. Denn eine Organisation muss trotzdem abgrenzen und aufzeichnen, was zum Zweckbetrieb gehört, weil dafür wiederum der ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent gemäß § 12 UStG gilt und die Aufzeichnung deswegen schon aus umsatzsteuerlichen Gründen notwendig ist. Auch der Bundesrat hat berechtigterweise eingewandt, dass diese Ausnahmeregelung wiederum Fragen aufwirft: Wie wird mit Verlusten im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb umgegangen? Diese sollen schließlich nicht durch den ideellen Betrieb, also durch Spenden oder Mitgliedsbeiträge, quersubventioniert werden, das ist nicht der Sinn der Sache. Der Entwurf sieht eine Rückausnahme vor, die aber auch unklar ist. Ich habe sie nicht verstanden und war erleichtert, dass der Bundesrat gesagt hat, er verstehe sie auch nicht.

Also, die Anhebung der Grenze ist zu befürworten, aber die Regelung in § 64 Absatz 3 Satz 2 AO des Entwurfs würde ich nicht befürworten. Was sicherlich viel mehr Entbürokratisierung für die großen Wohlfahrtsorganisationen bedeuten würde – für die sind 50 000 Euro im Grunde ein Klacks –, wäre, wenn man endlich die Klausel „nicht des Erwerbs wegen“ in § 66 AO streicht. Diese Klausel ist überflüssig und wird durch den Bundesfinanzhof (BFH) überinterpretiert. Die Finanzverwaltung musste das letztlich wegen dieser BFH-Rechtsprechung aufgreifen.

Wenn man feststellen würde, dass es lediglich darum geht, dass Wohlfahrtseinrichtungen selbstlos tätig sein müssen – eine Sphärenabgrenzung zwischen der Wohlfahrtspflege und der übrigen Sphäre, die aktuell vorgenommen werden muss, stellt gänzlich überflüssige Bürokratie dar. Diese Klausel hat sich seit Jahrzehnten fortgetragen, im Grunde besagt sie aber nur, dass auch Wohlfahrtsorganisationen selbstlos tätig sein müssen – aber sie leben ja von öffentlichen Entgelten. Die Beträge, die von den Kranken- und Pflegekassen gezahlt



werden, sind festgelegt. Dabei wird kein „Zusatzluxus“ verdient. Das wäre eine Streichung von vier Worten, die mehr Bürokratieabbau bringen würde als die vorgeschlagene Neufassung des § 64 Absatz 3 Satz 2 AO.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank. Das Wort geht weiter an die Unionsfraktion, Herr Dr. Korbach.

Abg. **Dr. Stefan Korbach** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte eine Frage an den Deutschen Steuerberaterverband stellen, an Frau Mein. Ich habe Hemmungen, die Frage zu formulieren, weil sie eigentlich ganz einfach ist: Frau Mein, wie beurteilen Sie das Gesetz? Gibt es möglicherweise Punkte, die wir hier noch nicht angesprochen haben, auf die Sie uns aufmerksam machen wollen?

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Sie haben 4 Minuten und 40 Sekunden, Frau Mein.

Sve **Sylvia Mein** (Deutscher Steuerberaterverband e. V.): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Dr. Korbach. Das ist innerhalb von 4 Minuten 40 Sekunden wirklich eine Herausforderung. Grundsätzlich ist das Steueränderungsgesetz positiv zu bewerten, weil es weitere Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag zügig umsetzt. Ich glaube, um das Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen, ist es notwendig, den Koalitionsvertrag abzarbeiten. Aus diesem Blickwinkel könnte man auch die Umsatzsteuerabsenkung für die Gastronomie und die Anhebung der Entfernungspauschale bewerten.

Ich würde gerne etwas zu dem Thema von Frau Hartges ergänzen, was bisher noch nicht angesprochen wurde. Ich sehe natürlich auch, dass das Diskussionspotential groß ist und dass es andere Töpfe gibt, die vielleicht auch mit dem Geld gefüllt werden könnten. Aber ich würde auch gerne anführen, dass die Gastronomie ein Ort der Demokratiebildung ist. Das ist mir bisher etwas zu kurz gekommen. Ich glaube, dass wir nach der Corona-Krise alle gut beraten sind, wieder raus und unter Menschen zu gehen und zu diskutieren, weil die Corona-Krise auch dazu geführt hat, dass wir in unserem stillen Kämmerlein saßen und, ich will nicht zwingend sagen „vereinsamt sind“, aber vielleicht etwas engstirniger geworden sind. Insofern kann man diese Unterstützungsmaßnahme durchaus begrüßen, zumindest aber nachvollziehen.

Ich glaube, dass es zentral ist, und das hat sich die Koalition auch vorgenommen, in anderen Bereichen ebenfalls Entlastungen zu schaffen. Man denke an den Tarif: Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, dass man sich bis zur Mitte der Koalitionszeit den Einkommensteuertarif angucken und Entlastungen für die Mitte der Gesellschaft schaffen möchte. Insofern ist die jetzige Diskussion um Entlastungen vielleicht gar nicht abschließend.

Ein weiterer Punkt zur Gastronomie aus der Beratungsperspektive, und ein Hinweis beziehungsweise eine Bitte an das Bundesministerium der Finanzen: Wenn alles funktioniert, erfolgt die Beschlussfassung des Bundesrates erst kurz vor Weihnachten. Dann ist Silvester und es gibt bei Silvesterfeiern durchaus Menüs mit Festpreisen, da stellt sich die Frage: Wenn das Gesetz um 0 Uhr in Kraft tritt, wonach wird dann die Umsatzsteuer bemessen, 19 oder sieben Prozent? Ich würde mich sehr freuen, wenn die Bundesregierung trotz des unsicheren Ausgangs dieses Gesetzes und trotz eines möglichen Vermittlungsverfahrens vielleicht schon einmal vorsichtig andeutet, dass es, wenn das Gesetz durchgeht, eine kulante Anwendungsregelung gibt.

Ich glaube, was auch wichtig ist und was auch vom Bundesrat kritisiert wurde, ist das Thema der Betriebsveranstaltungen. Wir haben seit 2015 eine Regelungslücke. Es geht um die Besteuerung von Betriebsveranstaltungen, und zwar um die Pauschale nach § 40 EStG. Im Jahr 2014 wurde für 2015 eine Änderung des § 19 EStG verabschiedet, auf der Basis einer BFH-Rechtsprechung, die festgelegt hat, was Betriebsveranstaltungen sind und wie diese im Rahmen der 110 Euro-Freibetragsgrenze begünstigt werden. Im Gesetz ist geregelt, was Betriebsveranstaltungen sind, und wenn ein Arbeitgeber eine solche Betriebsveranstaltung ausrichtet und damit dem Arbeitnehmer Einnahmen zufließen, sind diese steuerfrei, wenn sie den Betrag von 110 Euro je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer – für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen jährlich – nicht übersteigen und die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. Das ist die Gesetzeslage seit 2015. § 40 EStG regelt die Pauschalbesteuerung von 25 Prozent, wenn der Arbeitgeber eine Betriebsveranstaltung an Arbeitnehmer ausrichtet, das ist im weitesten Sinne eine Begünstigung. Bevor es 2015 zu der gesetzlichen Änderung kam, gab es in der



Lohnsteuerrichtlinie die Voraussetzungen: Betriebsveranstaltung, 110 Euro, Teilnahme wird allen Arbeitnehmern angeboten. Diese Regelung galt auch für § 40 EStG. Der Bundesrat sagt, wegen dieser Änderung komme es dazu, dass Betriebsveranstaltungen...

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielleicht haben Sie gleich noch einmal die Gelegenheit. Das Wort geht weiter an die AfD-Fraktion. Herr Douglas, bitte.

Abg. **Christian Douglas** (AfD): Danke schön. Meine Fragen richten sich an Prof. Söllner. Die erste Frage bezieht sich auf den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Laut Antragsbegründung sollen die Entlastungen eine ökologische Lenkungswirkung entfalten, der Regierungsvorschlag würde aber vor allem Gutverdienende entlasten, von der Pendlerpauschale würden vor allem Männer profitieren, und die zivilgesellschaftlichen Strukturen würden nicht ausreichend berücksichtigt. Was halten Sie von diesen Aussagen? Sind sie zutreffend, oder sind Sie anderer Meinung? Und die zweite Frage: Wie beurteilen Sie die geplante Anhebung des Mindesthebesatzes der Gewerbesteuer auf 280 bzw. 320 Prozent?

Sv **Prof. Dr. Fritz Söllner** (TU Ilmenau): Vielen Dank, Herr Douglas. Zunächst zu der Aussage „Die Gutverdienenden profitieren besonders von dem Regierungsentwurf“ – damit ist wohl die Erhöhung der Entfernungspauschale gemeint. Es wurde auch an anderer Stelle schon kritisiert, dass die Gutverdienenden besonders profitieren würden, weil das Ausmaß der Steuerersparnisse davon abhängt, wie viel man verdient – je mehr man verdient, desto höher die Steuerersparnisse. Das ist zwangsläufig so. Das ist kein Punkt zur Kritik. Das ist die Kehrseite des progressiven Steuertarifs. Wenn jemand überproportional viel Steuern zahlt, weil er mehr verdient, dann kriegt er natürlich auch überproportional viel zurück, wenn er etwas abziehen kann. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie einen linearen oder proportionalen Tarif einführen. Das ist für mich ein nicht nachvollziehbarer und nicht haltbarer Kritikpunkt.

Des Weiteren wird in dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine zielgenaue, gerechte und nachhaltige Entlastung gefordert. Das ist das Gegenteil von der Steuerpolitik, die ich mir und die – ich behaupte mal – die meisten

Finanzwissenschaftler sich vorstellen, nämlich eine nicht so kleinteilige, punktuelle, mit vielen Ausnahmen und Sonderregelungen gespickte Steuerpolitik, notwendig ist vielmehr das Gegenteil: Eine Steuerpolitik mit weniger Ausnahmen, mit mehr Pauschalierungen und dafür mit niedrigeren Steuersätzen, damit das Steuerrecht nicht noch mehr überfrachtet wird, als es das ohnehin schon ist. Es ist zwar richtig, dass laut Abgabenordnung die Einnahmenerzielung auch Nebenzweck einer Steuer sein kann, es also auch Lenkungssteuern geben kann, wenn dies besonders gerechtfertigt ist. Es ist aber nicht so, dass jede Steuer eine Lenkungssteuer sein muss. Insbesondere die Einkommenssteuer ist so sehr von Lenkungstatbeständen überfrachtet, dass wir nicht noch mehr davon brauchen, sondern, im Gegenteil, endlich einen Rückschnitt dieses Wildwuchses. Im Bundesministerium der Finanzen gab es vor Kurzem die Expertenkommission „Bürgernahe Einkommenssteuer“. In diesem Rahmen wurden erste vorsichtige Schritte in diese Richtung vorgeschlagen. Bis jetzt leider, so mein Eindruck, ohne auf große politische Resonanz gestoßen zu sein.

In dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird auch gefordert, den Mindesthebesatz der Gewerbesteuer auf 320 Prozent anzuheben. Damit bewegen wir uns immer weiter von einem Wettbewerbsföderalismus weg. Den haben wir in Deutschland sowieso nicht. Aus ökonomischer Sicht ist Sinn und Zweck des Föderalismus ja gerade, dass es einen gewissen Wettbewerb, eine gewisse Konkurrenz der Gemeinden gibt, dass die Gemeinden um Standortansiedlungen und Bürger konkurrieren, dass sie versuchen, im Wege dieser Konkurrenz möglichst gute Leistungen für die Bürger anzubieten und attraktiv für die Wirtschaft zu sein. Dazu gehören auch Steuersätze. Warum sollte man diesen Wettbewerbsparameter künstlich einschränken und den Kommunen wegnehmen? Ich plädiere grundsätzlich auch im Rahmen einer großen Steuerreform für die Abschaffung der Gewerbesteuer und gegen diese Einschränkung des Wettbewerbs zwischen den Kommunen. Die Gewerbesteuer kann aber nicht ersatzlos wegfallen, sondern man müsste sie ersetzen, wie es die Finanzwissenschaft zumindest in weiten Teilen schon seit Jahren und Jahrzehnten fordert, durch ein Zuschlagsrecht der Kommunen auf die Einkommen- und die Körperschaftsteuer.



Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Das Wort geht an die Fraktion Die Linke. Frau Achelwilm, bitte.

Abg. **Doris Achelwilm** (Die Linke): Vielen Dank. Ich bin vorhin mit meinen Fragen an Frau Dr. Uhl von der Gewerkschaft NGG nicht ganz zum Ende gekommen, deswegen knüpfe ich da noch einmal an: Wir haben hinsichtlich der Steuerentlastung das Gießkannenprinzip sowie den Mangel an Ausgleich für Gäste und an Bedingungen für Beschäftigte kritisiert, und wir vermissen die im Koalitionsvertrag festgelegte Einführung einer allgemeinen Registrierkassenpflicht. Die sogenannte bargeldintensive Branche, zu der auch die Gastronomie gehört, verursacht deutliche Steuerschäden von mindestens 15 Milliarden Euro. Daran ist nicht jeder Einzelne beteiligt, aber in der Summe scheint es Probleme zu geben, die durch eine solche Registrierkassenpflicht behoben werden könnten. Könnten Sie dieses Problem und mögliche Lösungen noch etwas genauer schildern?

Sve **Dr. Susanne Uhl** (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten – NGG): Ich würde gerne die Frage nach der Beschäftigung aufgreifen, die ich in der ersten Runde nicht beantwortet habe, weil die Zeit nicht gereicht hat. Ich möchte sie auch deswegen noch einmal aufgreifen, weil ich zugegebenermaßen sagen muss, dass ich extrem verärgert war, als ich in der Stellungnahme des DEHOGA gelesen habe – das hat Frau Hartges auch gerade noch einmal wiederholt – dass die Arbeitskosten im Gastgewerbe laut Statistischem Bundesamt im zweiten Quartal 2025 um 37,4 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022 gestiegen seien. Das ist komplett irreführend und, ich finde, schon fast frech, denn was sind das für Zahlen, die Sie da zitieren? Sie suggerieren, dass die Löhne innerhalb von zweieinhalb Jahren um 37,4 Prozent gestiegen wären. Das ist natürlich totaler Unsinn, weil es darum geht...

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Ich bitte im Rahmen der Anhörung um sachliche Wortbeiträge, auch keine Zwischenrufe und keinen Austausch zwischen den Sachverständigen, sondern Sie haben das Wort und können jetzt ausführen.

Sve **Dr. Susanne Uhl** (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten - NGG): Danke. Das Wort „Unsinn“ ist gestrichen. Mir geht es darum, was diese Zahl bedeutet, die Frau Hartges in den Raum gestellt hat: Es ist ein Index. Ein Index geht immer

von einem Punkt 100 aus. Der Punkt 100 ist während der Corona-Zeit festgelegt worden, nämlich im Jahr 2020. Im Jahr 2022, das ist der Ausgangspunkt von Frau Hartges, lag der Index noch bei 100. Der Arbeitskostenindex, das schreibt der DEHOGA zu Recht in seiner Stellungnahme, misst vierteljährlich die Gesamtkosten, die Arbeitgebern durch ihre Arbeitnehmenden entstehen, also die Gesamtkosten, die Arbeitgeber an Löhnen etc. bezahlen.

Wenn wir über die Corona-Zeit reden, müssen wir zum Beispiel die Kurzarbeit berücksichtigen: Im Jahr 2022 – das Quartal, das Sie zitieren – gab es 244 078 Menschen in der Gastronomie im engeren Sinne, die in Kurzarbeit beschäftigt waren, die also nicht von den Arbeitgebern bezahlt wurden, sondern von der Arbeitsagentur. Das heißt, die Arbeitszeit war viel geringer. Heute sind noch 490 Menschen in Kurzarbeit beschäftigt, und darauf bezieht sich Ihr Index und Ihr Argument der Arbeitskostensteigerungen. Das ist, gelinde gesagt, nicht seriös.

Wenn ich unsere Tarifverträge, die wir gemeinsam in 16 Tarifgebieten schließen, hinzuziehe, muss ich in ein Jahr zwischen 2011 und 2015 zurückgehen, um eine solche Lohnsteigerung überhaupt abzubilden. Das heißt, wir reden nicht über einen Zeitraum, wie Sie suggerieren, von zweieinhalb Jahren, sondern von zehn bis 15 Jahren, innerhalb derer die Beschäftigten in der Gastronomie Lohnsteigerungen in Höhe von ca. 35 Prozent erhalten haben. Deswegen ist es mir wichtig, das noch mal zu betonen, weil Sie etwas komplett Falsches suggerieren, wenn Sie mit dieser Zahl hausieren gehen, auch in anderen Veröffentlichungen.

Das zeigt aber auch noch einmal, und darauf haben Sie zu Recht hingewiesen, dass der Mindestlohn sehr viele Gehälter in der Gastronomie strukturiert. Deswegen sind diese Menschen in weiten Teilen darauf angewiesen, Wohngeld zu beziehen, also aufstockende Leistungen zu erhalten – das ist indirekt eine Subventionierung des Gastgewerbes.

Deswegen muss ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass sich alle Steuersenkungen immer daran messen lassen müssen, was sie kosten und ob sie zielgenau sind. Und zielgenau, das habe ich vorhin schon gesagt, ist diese Steuersenkung nicht. Sie wird vier Milliarden Euro kosten, vier Milliarden Euro, die dann nicht mehr für die Beschäftigten zur Verfügung stehen, weil der Druck auf die Sozialsysteme gerade extrem hoch ist.



Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank. Das Wort geht an die Unionsfraktion. Prof. Hiller, bitte.

Abg. **Prof. Dr. Matthias Hiller** (CDU/CSU): Meine Frage richtet sich an den Bund der Steuerzahler, und ich würde Sie, Frau Karbe-Geßler, um eine kurze Antwort bitten, weil ich dann aufgrund der letzten Stellungnahme meine zweite Frage an den DEHOGA richten würde. Wir haben gehört, dass das Steueränderungsgesetz als Jahressteuergesetz begriffen werden kann. Es gibt verschiedene steuerliche Änderungen, die diskutiert werden, die aber dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr kommen werden. Das betrifft zum Beispiel die Tax-Law-Kliniken im Steuerberatungsgesetz. Was halten Sie von dem Vorschlag, mögliche Änderungen wie beispielsweise die Tax-Law-Kliniken in das Steueränderungsgesetz einzubeziehen, um diese Vorschläge noch dieses Jahr umzusetzen?

Sve **Daniela Karbe-Geßler** (Bund der Steuerzahler e. V.): Vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich ist die Idee der Tax-Law-Kliniken sehr positiv, weil diese insbesondere die Ausbildung unterstützen und dem Nachwuchsmangel, gerade in der Steuerberatung, entgegenwirken. Einige Universitäten haben bereits Tax-Law-Kliniken installiert. Insofern dient der Vorschlag für das Steuerberatungsgesetz nur dazu, dass den Studenten unter Anleitung und Kontrolle eine gewisse Praxiserfahrung gegeben wird. Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, den Erlass dieser Vorschrift vorzuziehen. Ich hoffe, dass der Deutsche Steuerberaterverband das ähnlich sieht. Ich sehe keinen Grund, der gegen ein Vorziehen spricht, weil insbesondere die praktische Ausbildung davon profitiert. Wir sehen auch keine Gefahren für diejenigen, die durch die Tax-Law-Kliniken beraten werden. Insofern ist das, denke ich, ein guter Schritt, um insbesondere die Ausbildung zu unterstützen und dem Nachwuchsmangel entgegenzuwirken.

Abg. **Prof. Dr. Matthias Hiller** (CDU/CSU): Wie angekündigt: Frau Dr. Uhl hat vorhin in ihrer Stellungnahme den DEHOGA angesprochen, deswegen würde ich dem DEHOGA gerne die Gelegenheit zur Erwiderung geben.

Sve **Ingrid Hartges** (DEHOGA): Es ist schade, dass die Gewerkschaft NGG bei diesem Punkt nicht an unserer Seite steht, denn die Steuersenkung auf sieben Prozent eröffnet definitiv viele Potenziale der

Branche. Diese Senkung auf sieben Prozent ist keine Subvention und ausdrücklich durch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie zugelassen. Danach können die Mitgliedstaaten neben der Nullbesteuerung zwei oder gar drei Steuersätze einführen. Es gibt nur ein Land in der EU, das neben der Nullbesteuerung nur einen Steuersatz hat, das ist Dänemark. Dänemark finanziert daraus aber die sozialen Sicherungssysteme. Es ist also keine Subvention, sondern zulässig. In 20 EU-Staaten gilt für Speisen in der Gastronomie ein reduzierter Satz, um das einmal sachlich einzuordnen.

Die Aussage, dass gerade die Systemgastronomie profitieren würde, ist unzutreffend, denn dort gibt es bereits Unternehmen, deren Umsätze zu 100 Prozent mit sieben Prozent besteuert werden, To-go, Drive-in, bekannte Lieferdienste... Auch bei den großen Burgerketten liegt der Anteil der Umsätze, die mit sieben Prozent besteuert werden, bei fast 70 Prozent. Das sind recherchierte Informationen, die sich auch in der Umsatzsteuerstatistik widerspiegeln. Das heißt, es profitieren – und das ist der Adressatenkreis dieser Maßnahme, das ist der Großteil unserer Betriebe – die Restaurants, die Gasthöfe, die Cafés. Das sind die öffentlichen Wohnzimmer unserer Gesellschaft. Die Kollegin vom Steuerberaterverband hat das vorhin bekräftigt: Es geht um die wichtigen, unverzichtbaren Begegnungsorte, die zur Lebensqualität sowie zur Attraktivität der Innenstädte und des ländlichen Raums beitragen – um deren Zukunftssicherung geht es hier. Und ich lasse nicht zu, dass das in dieser Form diskreditiert wird. Das ist eine richtige Maßnahme, eine richtige Investition in eine systemrelevante Branche mit einer hohen arbeitsmarktpolitischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Relevanz.

Abg. **Prof. Dr. Matthias Hiller** (CDU/CSU): Frau Mein, schaffen Sie die Ausführungen zu den Betriebsveranstaltungen in nur einer Minute?

Sve **Sylvia Mein** (Deutscher Steuerberaterverband e. V.): Es geht darum, dass in § 40 EStG bei der Pauschalbesteuerung für Betriebsveranstaltungen im Moment nicht Voraussetzung ist, dass die Betriebsveranstaltungen allen Arbeitnehmern angeboten werden muss. Der Bundesrat wünscht sich das, weil das in der Zeit vor 2015 galt, wie auch bei der jetzt geltenden Regelung in § 19 EStG. Ich spreche mich gegen diesen Vorschlag des Bundesrats aus, weil es ein immenser bürokratischer Aufwand wäre, das alles nachzuvollziehen, insbesondere bei



mittleren und großen Betrieben. Wer wird wann, wo, wie eingeladen? Wer kommt? Ich würde eher...

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Damit sind wir bei dem letzten Fragesteller, Kollege Behrens von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Abg. **Jens Behrens** (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich freue mich, den Abschluss machen zu dürfen. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Gewerkschaftsbund, an Herrn Didier. Es geht um die Übungsleiter- und die Ehrenamtszuschale: Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in ihrer Freizeit in Vereinen oder ehrenamtlich, was wir sehr begrüßen, da es unser gesellschaftliches Miteinander stärkt. Es ist richtig, diejenigen besonders zu unterstützen, die sich intensiv als Traineeinnen und Trainer oder als Vorstandsmitglieder einbringen, zum Beispiel durch steuerfreie Zuschalen. Bernd Neuendorf hat das eben für den Fußball ausgeführt. Der Entwurf des Steueränderungsgesetzes sieht nun eine Erhöhung der Ehrenamtszuschale auf 960 Euro bzw. der Übungsleiterzuschale auf 3 300 Euro vor. Wie bewertet der DGB die Anpassung? Hält der DGB die Erhöhung für ausreichend, um ehrenamtliches und nebenberufliches Engagement angemessen zu fördern? Und wie bewertet der DGB die Auslegung, welches Mandat zukünftig von den Zuschalen betroffen sein soll?

Sv **Raoul Didier** (Deutscher Gewerkschaftsbund): Vielen Dank, Herr Behrens, für die Frage. Bei der Novellierung von § 3 Nr. 26 und 26a EStG sollten nicht nur die quantitativen Aspekte beachtet werden, also wie weit erhöht wird – wobei mir nicht wirklich klar ist, woraus die unterschiedlichen prozentualen Erhöhungen herrühren –, sondern wir sollten auch das nebenberufliche Engagement in der Weiterbildung nicht-gewinnorientierter Organisationen mit in Betracht ziehen, auch das sollte der Übungsleiterzuschale unterfallen. Wir haben in den Gewerkschaften, aber auch in anderen Berufsverbänden, sehr viele Menschen, die nebenberuflich sogenannter Teamerarbeit nachgehen, die sich also in der Weiterbildung von Kolleginnen und Kollegen engagieren. Dabei stellt sich die Frage, weswegen diese Weiterbildung beispielsweise bei Berufsverbänden – sofern es sich um nicht-gewinnorientierte Berufsverbände handelt, das will ich ausdrücklich betonen – anders behandelt werden sollte als das entsprechende Engagement

beispielsweise bei kirchlichen Organisationen. Insofern halten wir einerseits an verschiedenen Stellen eine Ausweitung der Übungsleiterzuschale für wichtig und für gesellschaftlich sinnvoll und geboten.

Andererseits muss natürlich auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass eine Übungsleiter- aber auch eine Ehrenamtszuschale nicht beliebig auf irgendwelche Tätigkeiten ausgeweitet werden sollte. Wir machen zunehmend die Erfahrung, dass beispielsweise im karitativen Bereich die Übungsleiterzuschale mit anderen Arbeitsverhältnissen kombiniert wird, oft auch mit geringfügigen Arbeitsverhältnissen unterschiedlicher Art, und dadurch Normalarbeitsverhältnisse umgangen werden.

Wir sollten also einerseits die Missbrauchsgefahr der Übungsleiterzuschale und der Ehrenamtszuschale eindämmen und andererseits eruieren, an welchen Stellen es auch gesellschaftlich sinnvoll ist, die Übungsleiterzuschale auszuweiten. Der Gesetzgeber sollte sich auch diese qualitativen Kriterien bitte noch einmal vornehmen.

Abg. **Jens Behrens** (SPD): Zukünftig sollen Steuerpflichtige mit doppelter Haushaltsführung ebenfalls die angehobene Entfernungspauschale von 38 Cent steuerlich geltend machen können. Der Bundesrat hat nun vorgeschlagen, für die doppelte Haushaltsführung einen monatlichen Höchstbetrag von pauschal 2 000 Euro festzulegen. Wie bewertet der DGB den Vorschlag, einen solchen höheren Höchstsatz einzuführen? Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Höhe von 2 000 Euro? Könnte dies nicht zu einer Benachteiligung von Arbeitnehmern führen, die aus beruflichen Gründen nicht an ihrem Hauptwohnsitz tätig sein können?

Sv **Raoul Didier** (Deutscher Gewerkschaftsbund): Ich kann vorwegschicken, dass wir uns mit unseren Mitgliedsgewerkschaften noch nicht explizit darüber verständigt haben, wie wir zu dieser speziellen Forderung des Bundesrates stehen. Insofern will ich es bei generellen Anmerkungen belassen, von denen ich glaube, dass ich sie im Namen des DGB mit gutem Gewissen vertreten kann: Hier wird einerseits immer in Betracht zu ziehen sein, inwieweit auch der Arbeitgeber zur Kostenübernahme in die Pflicht zu nehmen ist. Das ist eine Diskussion, die wir nicht nur im Werbungskostenbereich, sondern auch im Betriebsausgabenbereich zu führen



haben. Wenn ich etwa für ein Unternehmen im Außendienst in Norddeutschland tätig werden soll, wo ich auch wohne, der Hauptarbeitsplatz aber in Süddeutschland liegt und ich in der Anlernphase dorthin muss, ist es, denke ich, geboten, das auch arbeitsrechtlich zu regeln.

Daneben haben wir es angesichts der hohen Mieten bei kurzfristiger Beschaffung von Wohnraum durchaus auch mal mit Beträgen zu tun, die 2.000 Euro schnell oder zumindest in der kurzen Zeit übersteigen können. Auch insofern muss das „einerseits, andererseits“ betrachtet werden.

Amtierender Vorsitzender **Christian Görke**: Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, dass wir durch den Verzicht auf Nachfragen im Zeitfenster geblieben sind. Dann kann man auch mal etwas toleranter sein, wie jetzt zum Schluss.

Ich möchte mich vor allem bei Ihnen, meine Damen und Herren Sachverständigen, bedanken, dass Sie in Berlin waren, beziehungsweise wie Frau Prof. Dr. Weitemeyer zugeschaltet waren, und dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben, sehr kompetent und sachdienlich – auch wenn es etwas disputabel war, aber das gehört zur Demokratie dazu. Vielen Dank. Damit ist die Anhörung geschlossen.

Schluss der Sitzung: 15:37 Uhr

Christian Görke, MdB

Amtierender Vorsitzender



Verzeichnis der abgegebenen Stellungnahmen

[Stellungnahme Bund der Steuerzahler e. V.](#)

[Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Sebastian Dullien – Institut für Makroökonomie in der Hans-Böckler-Stiftung](#)

[Stellungnahme des Deutschen Fußball-Bundes e. V.](#)

[Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes](#)

[Stellungnahme des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes e. V. \(DEHOGA Bundesverband\)](#)

[Stellungnahme des Deutschen Steuerberaterverbandes e. V.](#)

[Stellungnahme der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten \(NGG\)](#)

[Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Fritz Söllner – TU Ilmenau](#)

[Stellungnahme von Frau Prof. Dr. Birgit Weitemeyer – Bucerius Law School Hamburg](#)